

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL Nº 5076058-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE, OBSCURIDADE OU DÚVIDA NO JULGADO. ARTIGO 1.022 DO CPC C/C ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. CONCEITO MAIS AMPLO DE OMISSÃO. INADEQUADA OU GENÉRICA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PARIDADE NA PONTUAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo a decisão embargada na íntegra. Sem custas, nem honorários. Publique-se e intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5076058-47.2024.4.02.5101

510015548672 .V3

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO CÍVEL Nº 5076058-47.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo INSS contra acórdão que reconheceu o direito dos servidores inativos, com paridade, à percepção da GDASS no mínimo de 70 pontos, conforme previsto na Lei nº 13.324/2016. O embargante sustenta que a decisão deixou de considerar a natureza **pro labore faciendo** da gratificação, conforme entendimento do STF nos Temas 983 e 1082, que restringem a extensão automática da vantagem aos inativos após a homologação do primeiro ciclo avaliativo.

Alega, ainda, que a questão se encontra pendente de julgamento no STF, no âmbito do Tema 1.289, e que a repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte impõe o sobrestamento do feito até a pacificação da matéria. Defende que a ausência de suspensão compromete a segurança jurídica e pode gerar decisões conflitantes.

Por fim, argumenta que a decisão embargada afronta dispositivos constitucionais ao conceder aos inativos um reajuste que não foi expressamente previsto na legislação, violando os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC c/c artigo 48 da Lei nº 9.099/95,, servem apenas para sanar obscuridades, contradições, omissão e erro material, *in verbis*:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissão a decisão que:

I - deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Assim, de acordo com o novo Código de Processo Civil, foi conceituada, de forma ampla, a omissão para fins de admissibilidade dos embargos de declaração, havendo remissão ao artigo 489, §1º que define as hipóteses de ausência de fundamentação em qualquer decisão, que deverá ser retificada, sendo as seguintes:

Artigo 489 (...)

1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Denota-se pelo texto mencionado que a omissão pode ser caracterizada caso haja uma inadequada ou genérica fundamentação, sendo exigido pelo legislador pátrio que o caso concreto seja individualmente analisado pelo julgador, bem como que suas razões de decidir estejam claras e condizentes ao caso concreto.

Da mesma forma, a tese relevante para o caso concreto deve ser analisada pelo julgador, que poderá acolhê-la ou afastá-la, apresentando sua fundamentação.

Os presentes embargos possuem caráter meramente protelatório, vez que o acórdão embargado já abordou de maneira fundamentada as questões essenciais do caso, especialmente a aplicação da tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização no Tema 294, que reconhece a necessidade de extensão da GDASS no mínimo de 70 pontos aos servidores inativos com direito à paridade.

As alegações de omissão levantadas pelo INSS nos embargos não se sustentam. A decisão embargada considerou expressamente os dispositivos legais aplicáveis e a jurisprudência pertinente, incluindo o entendimento da TNU. O fato de a decisão não ter citado cada argumento levantado pela autarquia não configura omissão, mas apenas a adoção de uma fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

Além disso, o INSS invoca a pendência de julgamento do Tema 1.289 do STF para requerer o sobrestamento do processo. No entanto, conforme exposto na sentença de primeiro grau, **o STF ainda não determinou a suspensão nacional dos processos sobre o tema**, de modo que inexistente fundamento jurídico para a interrupção do feito. A insistência nesse argumento revela a intenção de retardar o desfecho da demanda.

Entende-se, portanto, que o embargante não apontou qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade do julgado mas apenas opôs os embargos para questões de questionamento.

Assim, voto por **CONHECER e REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO**, mantendo a decisão embargada na íntegra. Sem custas, nem honorários. Publique-se e intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de Origem.